U M O W A

o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

zawarta w dniu 01.01.2026 pomiędzy Kancelarią Rachunkową: Tax Polonica sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Wyszyńskiego 56/5, 50-147 NIP: 8971769606 adres e-mail:biuro@taxpolonica.pl

reprezentowaną przez Prezes Zarządu Magdalenę Chmiel, zwanym dalej „Zleceniobiorcą",

a

Firmą: ……... NIP: ……. z siedzibą w: we ul…… reprezentowaną przez: Prezes Zarządu …….. adres e-mail: …….nr telefonu……

zwaną dalej „Zleceniodawcą".

§ 1

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy prowadzenie ksiąg rachunkowych firmy ……..na czas nieokreślony licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia ksiąg rachunkowych firmy ……..w okresie objętym niniejszą umową z zachowaniem zasad należytej staranności i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

3.Zleceniodawca ma obowiązek zawiadomić właściwy urząd skarbowy o prowadzeniu ksiąg rachunkowych poza siedzibą Zleceniodawcy w terminie 15 dni od dnia wydania ksiąg rachunkowych Zleceniobiorcy. . Zleceniodawca odpowiada za nie dopełnienie ww. obowiązku i ponosi wszelkie tego konsekwencji.

§ 2

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do

- prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

- zgłaszania, umieszczania i aktualizowania wszystkich swoich danych zgodnie z aktualnymi przepisami w odpowiednich instytucjach czy rejestrach, w szczególności Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, ……itd.

- zawiadamiać Zleceniobiorcę o wszystkich ww. zmianach i aktualizacjach niezwłocznie, nie później niż w terminie …. dni od dnia zaistnienia zamiany.

2. Zleceniodawca oświadcza pod groźbą odpowiedzialności karnej, żenie toczy się w jego sprawie lub przeciwko niemu jakiekolwiek postępowanie podatkowe, karne lub karnoskarbowe dotyczące prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub firmy , jak również, że nie trwają żadne czynności sprawdzające wobec prowadzonej przez niego firmy lub działalności gospodarczej. Zleceniodawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zleceniobiorcy o ww. czynnościach lub postępowaniu niezwłocznie, nie później niż w terminie …. .. dni od dnia, w którym dowiedział się o ww. czynnościach lub postępowaniu drogą pisemną lub mailową na adres Zleceniobiorcy. 2. Zleceniobiorca oświadcza, że:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
b) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości,

c) posiada ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych z minimalna sumą gwarancyjną w wysokości 10000 euro, za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością i zobowiązuje się do posiadania takiego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.

§ 3

1.Zleceniodawca oświadcza pod groźbą odpowiedzialności karnej, że:
1) wszystkie dokumenty, które przekazuje Zleceniobiorcy, będące podstawą wpisów dokonywanych przez Zleceniobiorcę w księgach rachunkowych, dokumentują operacje gospodarcze, które Zleceniodawca dokumentuje właściwie pod względem formalnym i rzetelnie pod względem merytorycznym

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do:
1) dostarczania wszystkich dokumentów księgowych niezbędnych do prawidłowego wykonania usług rachunkowych przez Zleceniobiorcę w terminie do **5-ego** dnia każdego następnego miesiąca, po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego. Późniejsze przesłanie dokumentów jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Zleceniobiorcą.
2) opisywania każdego dokumentu kosztowego na jego odwrocie poprzez określenie celowości poniesionych wydatków oraz potwierdzenie ich kontroli przez Zleceniodawcę pod względem merytorycznym,
3) informowania Zleceniobiorcy o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń publicznoprawnych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie …. dni od dnia zaistnienia ww. zdarzenia na piśmie lub drogą mailową na adres: ….
4) udzielania Zleceniobiorcy wszelkich informacji dotyczących dokumentacji księgowej w celu umożliwienia prawidłowego wykonania usługi, niezwłocznie, nie później niż w terminie … dni od dnia zwrócenia się przez Zleceniobiorcę o ww. informacje,
5) wskazania pracownika odpowiedzialnego za współpracę ze Zleceniobiorcą, upoważnionego do przekazywania wszelkich dokumentów i informacji w ramach łączącej strony umowy,
6) terminowego opłacania należności za usługę zgodnie z § 11 niniejszej umowy
7) prowadzenia raportu kasowego w siedzibie firmy …… i dostarczanie go do Zleceniobiorcy w terminie …….licząc od dnia …
8) tego, że wprowadzi w miejscu wykonywania działalności ewidencję sprzedaży nieudokumentowanej lub o ile przepisy tego wymagają zainstaluje kasy fiskalne w każdym punkcie sprzedaży,
9) udostępniania Zleceniobiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie ……dni od zwrócenia się z taką prośbą przez Zleceniobiorcę wszystkich żądanych dokumentów niezbędnych do prawidłowej oceny dokumentów podatkowych, w szczególności: umów, porozumień, decyzji, **wyciągów bankowych** itp.
10) informowania Zleceniobiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie ….. dni o dnia zdarzenia o wszelkich zmianach i warunkach wpływających na wielkość i prawidłowość wyliczenia zobowiązania podatkowego
11**) <u>zgłaszania drogą mailową zapotrzebowania</u>** <u>na przesłanie wszelkich informacji i analiz w zakresie ewidencji finansowo-księgowej sporządzanejprzez Zleceniobiorcę</u>

<u>3. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym cywilną, karną, jak i finansową za nie wywiązywanie się z ww. obowiązków opisanych w § 3 ust. 1 i ust. 2.</u>
<u>4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się z obowiązków opisanych w przedmiotowej umowie, w szczególności w § 3 ust. 1 i ust. 2 przez Zleceniodawcę.</u>

§ 4

1. W związku z uruchomieniem Krajowego Systemu e − Faktur (dalej w skrócie KSeF) Zleceniobiorca wprowadza procedurę związaną z obiegiem dokumentów pomiędzy

Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą oraz innymi podmiotami, która obowiązuje od momentu uruchomienia KSeF:

2. Podstawowym kanałem komunikacji, wymiany dokumentów oraz obsługi KSeF między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą jest program Betterfly Optima traktowany przez Zleceniobiorcę jako oficjalny Portal Klienta będący narzędziem do wymiany danych.

3. Program Betterfly Optima jest zintegrowany z systemem księgowym Zleceniobiorcy Comarch Optima, co pozwala na bezpieczną weryfikację dokumentów i zapobiega księgowaniu dokumentów nieprzypisanych do danego Zleceniodawcy.

4. Procedura obsługi dokumentów przez Zleceniodawcę:

1) W zakresie faktur sprzedaży w KSeF, Zleceniodawca jest zobowiązany do wystawiania, zatwierdzania i przesyłania wszystkich faktur sprzedaży do Zleceniobiorcy wyłącznie za pośrednictwem programu Betterfly Optima. Korzystanie z innego programu możliwe jest tylko w sytuacji kiedy Zleceniodawca nie jest zobowiązany do wysyłania faktur sprzedaży do KSeF.

2) W zakresie faktur zakupu w KSeF: Zleceniodawca ma obowiązek samodzielnego pobierania faktur zakupowych z Krajowego Systemu E-faktur (KSeF) bezpośrednio do programu Betterfly Optima. Przed wysłaniem ich do Zleceniobiorcy, Zleceniodawca zobowiązany jest do każdej faktury dodać w programie opis merytoryczny, zatwierdzić ją i przesłać do Zleceniobiorcy za pośrednictwem ww. programu.

3) Zleceniobiorca nie odpowiada za bezpośrednie pobieranie faktur zakupowych z KSeF przez Zleceniodawcę. Obowiązek ten spoczywa w całości na Zleceniodawcy.

4) Pozostałe dokumenty, które nie przechodzą przez KSeF, w szczególności paragony, dokumenty celne, dowody wewnętrzne, Zleceniodawca może wgrać do programu Betterfly Optima i przesłać do Zleceniobiorcy bądź w zależności od rodzaju i specyfiki dokumentów, dostarczyć osobiście do siedziby Zleceniobiorcy lub drogą e-mail na adres: .....

5) Faktury sprzedaży za świadczone usługi objęte niniejszą umową Zleceniobiorca wysyła tylko przez KSeF.

6) Program Betterfly Optima będzie zamykał miesiąc 15-ego dnia następnego miesiąca po okresie rozliczeniowym. Po tym terminie Zleceniodawca nie będzie mógł już wysłać faktur zaległych i dokonywać zapisów w miesiącu poprzednim, Odblokować program za poprzedni miesiąc może jedynie Zleceniobiorca.

6. Zleceniobiorca przesyła drogą mailową na podany przez Zleceniodawcę adres mailowy kwoty należnego do zapłaty podatku oraz wysokość należnej do zapłaty składki ZUS.

7. Dostawcą oprogramowania Betterfly Optima jest firma Comarch z siedzibą .....

8. Korzystanie z programu Betterfly Optima w zakresie opisanym w umowie jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług księgowych przez Zleceniobiorcę.

9. Zleceniobiorca nie jest twórcą ani operatorem technicznym programu Betterfly Optima i nie ponosi odpowiedzialności za jego ewentualne przerwy w działaniu, błędy, w tym błędy techniczne czy zmiany wprowadzane przez dostawcę. Zleceniobiorca nie odpowiada za niepobranie przez Zleceniodawcę faktur z KSeF na czas.

10. Kwestie odpłatności za korzystanie z programu Betterfly Optima przez Zleceniodawcę reguluje osobna umowa pomiędzy Zleceniodawcą, a dostawcą oprogramowania firmą Comarch, której Zleceniobiorca nie jest stroną.

§ 5

Zleceniodawca oświadcza pod groźbą odpowiedzialności karnej, że dostarczane Zleceniobiorcy dokumenty są autentyczne, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

Zleceniobiorca nie bada autentyczności dokumentów dostarczonych przez Zleceniodawcę i nie odpowiada za autentyczność dostarczonych dokumentów.

Zleceniobiorca nie odpowiada za nieprawidłowości wynikające z nierzetelnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym dokumentów oraz informacji przekazanych przez Zleceniodawcę.

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niezaksięgowania dokumentów niedostarczonych przez Zleceniodawcę lub dostarczonych po terminie określonym w § 3 ust. 2 pkt 1.

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z powodu nie wykonania przez Zleceniodawcę obowiązków określonych w umowie, w szczególności w § 3 niniejszej umowy.

§ 6

Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

1) prawidłowego i terminowego prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu techniki komputerowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) obliczania zaliczek na podatek dochodowy,

3) prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej,

4) sporządzania list płac pracowników,

5) sporządzania dokumentów ZUS,

6) prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

7) sporządzania rozliczeń rocznych w zakresie podatku dochodowego Zleceniodawcy,

8) przekazywania Zleceniodawcy informacji o wysokości zobowiązań podatkowych telefonicznie lub pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniodawcę adres email,

9) przechowywania w siedzibie Zleceniobiorcy dokumentów i danych w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym,

10) zachowania w tajemnicy informacji przekazanych przez Zleceniodawcę.

§ 7

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy do wysokości posiadanego ubezpieczenia.

§ 8

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe opłacanie należności podatkowych przez Zleceniodawcę.

§ 9

Zleceniobiorca zobowiązuje się, na każde żądanie Zleceniodawcy, udostępnić mu lub osobom przez niego upoważnionym, wszelkie dokumenty i informacje związane z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności zapewni dostęp do ksiąg, dokumentów i informacji do badania przez uprawnione organy kontroli zewnętrznej.

§ 10

Księgi oraz pozostałe ewidencje dotyczące roku obrotowego wraz z dowodami księgowymi do czasu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego będą przechowywane w siedzibie Zleceniobiorcy. Po tym terminie Zleceniodawca zobowiązany jest do odbioru ww. dokumentów w terminie …. dni od dnia wezwania do ich odbioru przez Zleceniobiorcę drogą mailową lub pisemną. Po upływie ww. terminu, w którym Zleceniodawca ma obowiązek odebrać ww. dokumenty, dokumenty te będą przechowywane odpłatnie na koszt Zleceniodawcy. Zleceniobiorca ustali koszt odpłatnego przechowywania ww. dokumentów w ww. wezwaniu do ich odbioru.

§ 11

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy z góry za świadczone usługi w ramach niniejszej umowy, comiesięcznego wynagrodzenie ryczałtowego w wysokości **……..zł brutto (……..złotych 00/100) naliczanego i płatnego z góry do dnia zapłaty określonego na fakturze wystawionej przez Zleceniobiorcę.**

2. Powyższe wynagrodzenie będzie płatne w formie gotówkowej lub przelewem na rachunek Zleceniobiorcy.

3. Wynagrodzenie jest płatne w terminie określonym na fakturze. Za doręczenie faktury Zleceniodawcy uważa się umieszczenie faktury w Krajowym Systemie e Faktur, do którego Zleceniodawca ma dostęp za pośrednictwem programu Betterfly Optima.

4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do nie przystąpienia do prac wynikających z niniejszej umowy w przypadku zalegania przez Zleceniodawcę z płatnością za dwie faktury o czym Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę droga mailową lub pisemnie..

5. W przypadku dostarczenia dokumentów przez Zleceniodawcę do Zleceniobiorcy **po 15 dniu** każdego miesiąca Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe sporządzenie i złożenie deklaracji podatkowych, z tym jednak zastrzeżeniem, że uzgodnione czynności wykona nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentów . Za nie dostarczenie dokumentów w ww. terminie Zleceniobiorca nalicza **dodatkową opłatę w wysokości 25% comiesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 11 ust. 1 umowy..**

6. Stawka określona w § 11 ust.1 będzie, co roku waloryzowana o wskaźnik inflacji obowiązujący w danym roku.

7. W przypadku opóźnienia Zleceniodawcy w płatności faktury tytułem wynagrodzenia Zleceniobiorcy za świadczone usługi, Zleceniobiorca nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie od niezapłaconej kwoty w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

8. Ustalone w § 11 ust. 1 comiesięczne wynagrodzenie ryczałtowe może ulegać podwyższeniu w zależności od ilości pozycji księgowych i zleconych czynności, o czym informuje Zleceniobiorca

9. Zleceniobiorcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za wszelkie informacje i analizy w zakresie ewidencji finansowo-księgowej zlecone do sporządzenia przez Zleceniodawcę, a niewymienione w § 1 i § 6 niniejszej umowy.. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaje ustalona przez Zleceniobiorcę w porozumieniu ze Zleceniodawcą, który akceptuje wysokość dodatkowego

wynagrodzenia.

10. Za sporządzenie bilansu rocznego wraz ze sprawozdaniem finansowym i rachunkiem wyników Zleceniobiorcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości **100% comiesięczne**go wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 11 ust. 1umowy.

11. Za sporządzenie korekty deklaracji wynikającej z winy Zleceniodawcy, Zleceniobiorcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 25% comiesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 11 ust. 1 umowy.

§ 12

1. Umowa wygasa na skutek wypowiedzenia, likwidacji działalności gospodarczej przez Zleceniodawcę lub w razie śmierci Zleceniodawcy.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem1 miesięcznego okresu wypowiedzenia , który upływa z dniem złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym za ostatni miesiąc okresu wypowiedzenia.

3. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie stwierdzenia rażących uchybień w realizacji zobowiązań przez drugą stronę. Strona wypowiadająca umowę zobowiązana jest powiadomić o tym urząd skarbowy.

4. Po wygaśnięciu umowy Zleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy za pokwitowaniem w terminie ustalonym przez strony, jednak nie później niż w terminie ….dni od wygaśnięcia umowy księgi rachunkowe, ewidencje oraz dokumenty związane z jej prowadzeniem.

5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Zleceniodawcę dokumentów. Po upływie terminu określonego w § 12 ust. 4 umowy Zleceniobiorca przekaże ww. dokumenty określone w § 12 ust. 4 na przechowanie na koszt Zleceniodawcy.

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. pod rygorem nieważności w

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Sprawy sporne, których nie da się rozwiązać w sposób polubowny zostaną rozstrzygnięte na drodze sądowej.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 16

1. Strony wyrażają wzajemnie zgodę na przetwarzanie przez drugą stronę danych osobowych podanych dobrowolnie w niniejszej umowie, jedynie w celu jej prawidłowej realizacji.

2. Strony oświadczają, iż dane te będą przetwarzane w ich siedzibach.

3. Każda ze stron ma prawo korzystać z uprawnień przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Wrocław, dnia ……. Wrocław, dnia ……

Zleceniodawca Zleceniobiorca